

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 894/2535

นางสาวสุธิว หรือสุธีรา โปดวง

โจทก์

นายประเสริฐ กุลรัตน์

จำเลย

นางสาวสุธิว หรือสุธีรา โปดวง โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248, มาตรา 252

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นว่า ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 25,000 บาท โจทก์ฎีกาขอให้จำเลยชำระเงินจำนวน 217,500 บาท เติมตามฟ้อง ทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกาจึงไม่เกิน 200,000 บาท ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ไม่รับฎีกา

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย และ ทุนทรัพย์ในคดีนี้ต้องถือเอาทุนทรัพย์ตามที่ยื่นฟ้องตั้งแต่แรกเป็นอัตรากำหนดว่าคดีนี้มีทุนทรัพย์เท่าใด โปรดมีคำสั่ง ให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 68)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงิน 25,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน ดังกล่าว นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ชลชนอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยต่างยื่นฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา(อันดับ 65) แผ่นที่ 5,63)

โจทก์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 68)

คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยว่า แหวนที่จำเลยมอบให้โจทก์มิใช่เป็นของหมั้น เมื่อโจทก์จำเลยสมรสกันโดยไม่มีการหมั้นตามกฎหมาย โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าทดแทนจากจำเลยโจทก์ฎีกาว่าแหวนที่จำเลยมอบให้แก่โจทก์เป็นของหมั้นเมื่อจำเลยผิดสัญญาหมั้นจำเลยต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ จึงเป็นฎีกาโต้เถียงข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรกที่แก้ไขแล้วบัญญัติว่าในคดีที่ราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ ที่พิพาทกันในชั้นฎีกา ไม่เกินสองแสนบาทหรือไม่เกินจำนวน ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริง ฯลฯ" คดีนี้จำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามฎีกาตามบทกฎหมายดังกล่าว ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา ของโจทก์ ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยว่า แหวนที่จำเลยมอบให้โจทก์มิใช่เป็นของหมั้น เมื่อโจทก์จำเลยสมรสกันโดยไม่มีการหมั้นตามกฎหมาย โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าทดแทนจากจำเลยโจทก์ฎีกาว่าแหวนที่จำเลยมอบให้แก่โจทก์เป็นของหมั้นเมื่อจำเลยผิดสัญญาหมั้นจำเลยต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ จึงเป็นฎีกาโต้เถียงข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรกที่แก้ไข

แล้วบัญญัติว่าในคดีที่ราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ ที่พิพาทกันในชั้นฎีกา ไม่เกินสองแสนบาทหรือไม่เกินจำนวน ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริง ฯลฯ" คดีนี้จำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามฎีกาตามบทกฎหมายดังกล่าว ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา ของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(ราเชนทร์ จัมปาสุด-ประวิทย์ ขัมภรัตน์-มงคล สระภูณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>